

Tugas 3: Pendidikan Terbuka, Hak Cipta, dan Lisensi Terbuka

Nama: Indrawan Lisanto

NIM: 053724113

Prodi: Sistem Informasi

1. Urgensi Akses Belajar di Era Digital dan Hubungannya dengan Hak Cipta

Membuka akses belajar seluas-luasnya di era digital saat ini menjadi sangat krusial karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah lanskap pendidikan secara fundamental. TIK memungkinkan pertukaran informasi yang sangat cepat dan lintas batas, yang seharusnya mendemokratisasi ilmu pengetahuan. Keterbukaan ini penting untuk mempercepat penyebaran inovasi dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua orang tanpa terhalang oleh biaya atau lokasi geografis .

Namun, visi ideal ini sering kali berbenturan dengan konsep **Hak Cipta (Copyright)** yang bersifat restriktif. Secara tradisional, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta dengan prinsip "All Rights Reserved", yang melarang orang lain menggandakan, memodifikasi, atau menyebarkan karya tersebut tanpa izin. Dalam konteks pendidikan digital, aturan yang kaku ini bisa menghambat semangat berbagi (*sharing paradigm*) dan kolaborasi yang menjadi ciri khas era internet. Oleh karena itu, muncul gerakan keterbukaan seperti *Open Educational Resources* (OER) dan lisensi alternatif (seperti *Creative Commons*) untuk menjembatani kebutuhan perlindungan hak pencipta dengan kebutuhan publik akan akses pengetahuan yang bebas ,.

2. Gagasan Richard Stallman mengenai FOSS

Richard Stallman adalah tokoh sentral yang menggagas gerakan perangkat lunak bebas atau *Free and Open Source Software* (FOSS). Gagasan utamanya bukan tentang harga (gratis), melainkan tentang **kebebasan (freedom)** pengguna. Ia menekankan konsep "Free Software" yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menjalankan, mempelajari, menyebarkan, dan memperbaiki perangkat lunak tersebut .

Secara spesifik, Stallman melalui *Free Software Foundation* (FSF) merumuskan empat kebebasan esensial bagi pengguna perangkat lunak :

1. Kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apa pun.

2. Kebebasan untuk mempelajari cara kerja program dan mengubahnya sesuai kebutuhan (akses ke kode sumber/source code adalah prasyarat).
3. Kebebasan untuk menyebarluaskan salinan program kepada orang lain.
4. Kebebasan untuk memodifikasi program dan menyebarkan hasil modifikasinya ke publik.

Konsep ini melahirkan lisensi **Copyleft** (seperti GNU GPL), yang memastikan bahwa kebebasan ini tetap melekat pada setiap turunan dari perangkat lunak tersebut .

3. Konsep Ideal Sebuah OER (Open Educational Resources)

Konsep ideal dari Sumber Pembelajaran Terbuka atau *Open Educational Resources* (OER) adalah materi pembelajaran (baik digital maupun non-digital) yang berada di ranah publik atau dilisensikan secara terbuka, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis oleh siapa saja .

Secara lebih rinci, sebuah OER yang ideal harus memenuhi prinsip **5R** dalam kerangka keterbukaan konten, yaitu :

1. **Retain:** Hak untuk membuat, memiliki, dan mengendalikan salinan konten (misalnya mengunduh dan menyimpan).
2. **Reuse:** Hak untuk menggunakan konten tersebut dalam berbagai cara (misalnya di kelas, dalam video, di website).
3. **Revise:** Hak untuk mengadaptasi, menyesuaikan, memodifikasi, atau mengubah konten itu sendiri (misalnya menerjemahkan).
4. **Remix:** Hak untuk mengkombinasikan konten asli atau revisi dengan materi lain untuk menciptakan sesuatu yang baru.
5. **Redistribute:** Hak untuk membagikan salinan konten asli, revisi, atau remix kepada orang lain.

Selain itu, OER idealnya juga memenuhi tiga dimensi kualitas: dimensi nilai pendidikan (bebas biaya/akses), dimensi nilai pedagogis (memungkinkan adaptasi/5R), dan dimensi teknologi (format yang terbuka dan mudah diolah) .

4. Pengecualian dalam Hak Cipta Berdasarkan Kategori Tujuannya

Dalam konteks lisensi terbuka (seperti *Creative Commons*) yang menjadi solusi atas hak cipta restriktif, terdapat beberapa kategori "pengecualian" atau izin bersyarat yang

diberikan oleh pencipta kepada pengguna berdasarkan tujuannya. Kategori-kategori ini mengatur apa yang *boleh* dan *tidak boleh* dilakukan terhadap suatu karya :

1. **Atribusi (Attribution - BY):** Ini adalah syarat dasar. Pengguna diizinkan melakukan apa saja (menggubah, memperbaiki, menyebarkan) terhadap karya tersebut, asalkan **mencantumkan kredit (nama)** pencipta aslinya. Ini berlaku untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
2. **Berbagi Serupa (ShareAlike - SA):** Pengecualian ini mengizinkan modifikasi dan turunan, dengan syarat karya baru tersebut harus dilisensikan di bawah **lisensi yang sama** dengan karya aslinya. Ini mirip dengan konsep *copyleft* .
3. **Tanpa Turunan (NoDerivatives - ND):** Kategori ini memperbolehkan penyebaran ulang (distribusi), baik untuk tujuan komersial atau tidak, namun dengan syarat karya tersebut **tidak boleh diubah** bentuknya sama sekali. Pengguna harus menggunakannya dalam bentuk aslinya yang utuh.
4. **Non-Komersial (NonCommercial - NC):** Pengecualian ini memberikan hak kepada pengguna untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, namun **hanya untuk tujuan non-komersial** (tidak untuk mencari keuntungan). Pengguna tidak harus melisensikan turunannya dengan lisensi yang sama, tetapi tetap tidak boleh mengambil keuntungan finansial darinya .

Referensi:

- Belawati, T. (2019). *Pembelajaran Online*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. (Terutama Bab 2 hal. 16-23 dan Bab 5 hal. 106-116).
- Amirrachman, R. A. (n.d.). *Pengelolaan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh* [Slide Presentasi]. SEAMEO SEAMOLEC.
- Materi Inisiasi Sesi 7: Pendidikan Terbuka, Hak Cipta dan Lisensi Terbuka.